

1504743-08.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: Eliana Cassales Tosi Bastos

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 7ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/05/2022

... ouvidas as duas vítimas do crime de roubo, as testemunhas policiais civis e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, com a condenação do Réu por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Sustentou o afastamento da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

7ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1504743-08.2022.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504743-08.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2056104/2022 - 01º D.P. SE, 23282884 - 01º D.P. SE, 2056104 - 01º D.P. SE

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JONATHAN AMORIM DE OLIVEIRA

Juíza de Direito: Dra. Eliana Cassales Tosi Bastos

Vistos.

JONATHAN AMORIM DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, e no artigo 180, caput, ambos na forma do artigo 69 do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 01/04), no dia 25 de fevereiro de 2022, por volta das 15h30, na Rua Comendador Abdo Schahin, altura do numeral 60, Centro Histórico, nesta capital de São Paulo, agindo previamente ajustado e em unidade de desígnios com mais sete indivíduos não identificados, subtraiu, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e violência contra a vítima L.B.S.S., oito caixas contendo

películas de celular, avaliadas globalmente em R\$ 3.210,00, que estavam na posse de Lucas e de F.F.P.

Consta também da denúncia que, entre os dias 23 e 25 de fevereiro de 2022, em local não apurado, nesta comarca de São Paulo, JONATHAN AMORIM DE OLIVEIRA recebeu, em proveito próprio, um cartão bancário do Banco Bradesco e um cartão bancário da Caixa Econômica Federal, ambos de propriedade de Kong Qindong, ciente de que eram produtos de crime.

Relata a inicial que segundo se apurou, com o fim de praticar um roubo, o denunciado e os comparsas não identificados muniram-se de ao menos uma arma de fogo e saíram pela via pública à procura de potenciais vítimas. Ao avistarem a vítima Lucas, que carregava um carrinho contendo as mercadorias acima descritas a fim de realizar uma entrega e era escoltado por Fagner, decidiram subtraí-lo.

Narra a exordial que, ato contínuo, três dos roubadores seguiram na direção de Lucas e quatro na direção de Fagner. Os agentes que abordaram Lucas, dentre os quais estava o denunciado, disseram: "passa o carrinho, neguinho" - sic., mas em razão de a vítima ter se recusado, um deles desferiu um soco em seu braço direito, tendo a vítima se rendido.

Segundo a acusação, nesse ínterim, os agentes que abordaram Fagner questionaram se ele estava armado e, diante da resposta negativa, um deles exibiu uma pistola na cintura e disse "perdeu, a gente só quer a mercadoria" - sic. Assim, os roubadores subtraíram as caixas e se evadiram a pé.

Expõe a denúncia que nesse momento, policiais civis que realizavam diligências pelo local notaram a movimentação na calçada e se aproximaram, sendo informados pela vítima Fagner acerca do roubo que acabara de ocorrer. Assim, os policiais saíram em averiguação, logrando deter o denunciado mais à frente, em poder das caixas subtraídas.

É da inicial acusatória que na busca pessoal, os policiais localizaram, na posse do increpado, dois cartões bancários, um em nome de Kong Qindong e outro no nome de Eurodesck Distrb. Prod. Med., que haviam sido subtraídos da vítima Kong no dia 23 de fevereiro de 2022 na Avenida Prestes Maia, por quatro indivíduos não identificados (fls. 93/94).

Consigna a exordial que quando foi informalmente indagado, o denunciado assumiu ter praticado o roubo juntamente com mais sete indivíduos. Na sequência, a vítima Lucas se aproximou e reconheceu o denunciado como sendo um dos autores do delito. Diante disso o denunciado foi conduzido à Distrital, onde foi reconhecido pelas vítimas (fls. 27/30), assim como a vítima Lucas também reconheceu as caixas apreendidas (fls. 25/25).

Depreende-se da denúncia que quando foi interrogado em solo policial, JONATHAN confessou a prática do roubo, perpetrado juntamente com mais sete indivíduos, cujos nomes não soube informar, e alegou ter 'achado' os cartões bancários apreendidos em seu poder (fl. 37).

Por fim, é da inicial que a posse de cartões bancários em nome de pessoas desconhecidas, subtraídos dois dias antes, demonstra que o denunciado tinha ciência da origem espúria, recebendo-os em proveito próprio.

Por decisão exarada em 26 de fevereiro de 2022, a prisão em flagrante foi homologada e convertida em prisão preventiva, com fulcro nos artigos 310, inciso II, 312 e 313 do Código de Processo Penal (fls. 78/80).

A denúncia foi recebida por decisão datada de 09 de março de 2022 e, nesta oportunidade, foi designada audiência virtual de instrução, interrogatório, debates e julgamento o dia 02 de maio de 2022 (fls. 118/119).

O acusado foi citado e intimado (fl. 153).

Durante a instrução processual em juízo, foram ouvidas as duas vítimas do crime de roubo, as testemunhas policiais civis e, em seguida, o réu foi interrogado.

Encerrada a instrução, seguiram-se os debates finais. O Ministério Público requereu, em síntese, seja a ação penal julgada parcialmente procedente, com a condenação do Réu por crime de roubo majorado pelo concurso de agentes. Sustentou o afastamento da majorante do emprego de arma de fogo e a absolvição do Réu com relação à imputação do crime de receptação.

A Defensoria Pública, por sua vez, requereu, em suma, diante da fragilidade das

provas de acusação, a absolvição do réu, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requereu: a) a fixação de eventual pena no mínimo legal, diante da confissão espontânea do acusado, e a outorga de regime prisional diverso do fechado, pois as demais circunstâncias judiciais são amplamente favoráveis ao réu, que se encontra detido cautelarmente há mais de dois meses; b) o afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, prevista no § 2º-A, inciso I, do art. 157, do Código Penal; c) a aplicação do disposto no art. 68, parágrafo único, do Código Penal, reconhecendo-se tão somente uma das causas de aumento de pena previstas no art. 157 do Código Penal, pois inexistem circunstâncias mais gravosas que fundamentem majoração acima do mínimo, tratando-se, aliás, de entendimento pacificado pela Súmula nº 443 do E. Superior Tribunal de Justiça; d) a concessão ao acusado do direito de apelar em liberdade, eis que ausentes os requisitos ensejadores da custódia cautelar.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Na análise da pretensão punitiva deduzida, cumpre reconhecer, desde logo, que a ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

As provas colhidas no curso da instrução criminal demonstram, de forma clara e indubitável, a materialidade do delito de roubo narrado na denúncia, bem como que o réu é um de seus autores.

Houve realmente a prática do crime de roubo majorado, cuja materialidade restou comprovada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 05), Boletim de Ocorrência (fls. 06/10), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 15/16), Auto de Exibição, Apreensão, Entrega e Avaliação (fls. 17/18), Auto de Reconhecimento de Objeto (fls. 25/26), Autos de Reconhecimento de Pessoa (fls. 27/28, 29/30), Relatório Final de Inquérito Policial (fls. 101/104), bem como pela prova oral produzida em juízo.

A autoria do crime de roubo também restou sobejamente demonstrada pela análise do conjunto probatório.

De início, verifica-se que ambas as vítimas realizaram o reconhecimento do Réu na fase policial.

Com efeito, extrai-se do Auto de Reconhecimento de Pessoa acostado as fls. 27/28 que a vítima Fagner ratificou o reconhecimento feito no local dos fatos, apontando Jonathan como sendo o sujeito que subtraiu, junto com outros sete indivíduos, as oito caixas contendo caixinhas de película de celular.

Da mesma forma, a vítima Lucas, conforme Auto de Reconhecimento acostado as fls. 29/30, ratificou o reconhecimento feito no local dos fatos apontando Jonathan como sendo o sujeito que subtraiu, junto com outros sete indivíduos, as oito caixas contendo caixinhas de película de celular.

Ao ser ouvida em juízo a vítima do crime de roubo L.B.S.S. narrou, em síntese, que reconhece os três presos apresentados. Quando virou a rua eles estavam sentados, quatro renderam o declarante e quatro renderam o segurança. Reconhece a pessoa identificada com o número "2" como sendo um dos autores. Na hora achou até que era brincadeira, quando tomou murro no braço e soltou o carrinho. Estava carregando películas de celular. Uma mulher tinha uma arma de fogo, o segurança que viu. Levaram o carrinho com as oito caixas. Depois de uns cinco, dez minutos, uma chinesa ligou para a patroa informando da prisão. Na polícia reconheceu. Lembra muito bem da cara dele. O rapaz preso foi para cima do declarante com mais três autores. O Réu saiu levando o carrinho. No dia do assalto viu a mulher, ela abordou a vítima Fagner. No mesmo dia recuperaram as caixas. Não viu arma alguma no dia em que foi assaltado, foi o segurança que informou.

Também foi ouvida em juízo a vítima do crime de roubo F.F.P. que narrou, em síntese, que reconhece o indivíduo com a identificação com o número "2" como sendo um dos autores do roubo. Trabalhava de segurança e foi fazer uma escolta. Vieram uns onze "caras". Eles pegaram o carrinho e na sequência passou uma viatura. Os policiais prenderam um só que estava segurando o carrinho. Não teve agressão. Um fica com a arma, mostra na cintura, mas não sabe se é de verdade. Um pega o carrinho e leva. Viu arma na cintura de uma das pessoas. Na Delegacia reconheceu o réu, sem dúvida. Três pessoas abordaram o declarante. Tinha uma mulher que abordou Lucas. A arma normalmente fica com a mulher. A mulher não se aproximou do

declarante. O rapaz que reconheceu na data de hoje foi preso na mesma hora e ele estava com o carrinho. Viu uma arma na cintura da mulher. Ela não tirou essa arma da cintura. Não dá para saber se era arma de verdade ou simulacro. Ela mostrou só o cano. No momento da abordagem disseram “perdeu, passa o carrinho, é um roubo”.

A testemunha Eliedes Lombardi, policial civil, narrou em seu depoimento colhido em juízo, em suma, que estavam diligenciando pelo local dos fatos e avistaram movimentação estranha, aglomerado de pessoas. Uma pessoa chamada Fagner informou que ele e o colega de trabalho tinham sofrido um roubo. Avistaram um indivíduo e pessoas ao redor. Ao ser questionado ele confessou que tinha efetuado o roubo. Efetuaram revista pessoal e com ele foram encontrados cartões, um em nome de Kong e um em nome de uma empresa. O Réu Jonathan confessou a prática do roubo e não soube declinar a procedência dos cartões e o depoente descobriu a vítima de roubo dos cartões. As vítimas disseram que entre sete e oito pessoas abordaram.

Ainda foi colhido em juízo o depoimento da testemunha Fernando Scarpante Martins, policial civil, que narrou, em síntese, que estavam diligenciando pelo local dos fatos quando entraram na referida rua e viram pessoas no meio. Foram abordados por Fagner alegando ter sido vítima de roubo. Mais à frente viu um rapaz sentado no chão e pessoas em volta dele. De pronto esse indivíduo confessou e que estava com mais pessoas que tinham se evadido. A vítima Fagner e o outro rapaz reconheceram o réu sem sombra de dúvidas. Na Delegacia o réu permaneceu em silêncio, a confissão foi informal. A vítima disse que um dos indivíduos estaria armado, mas o rapaz disse que não, que “pegam na mão grande”. Tinham dois cartões bancários com o réu e a vítima não conseguiu reconhecer o roubador. O réu não soube explicar a origem dos cartões. O réu estava sentado no chão próximo ao carrinho roubado, que estava ao lado dele. O réu está parecendo o indivíduo com a identificação com número “2”. A própria vítima informava “está ali no meio”. A vítima queria dizer que um dos autores estava ali no meio. Tinha mais de vinte pessoas em volta do réu, que estava sentado no chão. Eram pessoas “curiosas” filmando, olhando. Desembarcaram da viatura, efetuaram a revista e retiraram ele do local. Do local do roubo até o local indicado por Fagner onde estava o réu é uma distância de aproximadamente cinquenta, cem metros. O réu falou que a função dele era retirar o carrinho do local, mas não falou para onde iria levar. A vítima Fagner disse que tinha em torno de sete, oito pessoas no roubo e reconheceu o réu como um dos autores do roubo. Ao ser interrogado em juízo o réu confessou a prática do crime de roubo que lhe foi imputado. Extraí-se de seu interrogatório que está com 21 anos de idade. Estava morando com a mãe e irmão. Estudou e completou o ensino médio em 2018. No momento estava sem trabalho, estava a procura de trabalho. Tem ciência das condenações. Os cartões achou na rua no momento em que estava ali. Encontrou com pessoas por acaso e perguntaram se queria ganhar um dinheiro, foi atrás e acabou nesse roubo. O interrogando não tinha arma. Acabou falando para a vítima soltar o carrinho e acabou levando o carrinho. Não conhecia eles ali, acabou encontrando por desespero. Está totalmente arrependido.

Sabe-se que o valor probatório da confissão é relativo, assim como todas as demais provas. No entanto, vale a confissão corroborada por outros elementos de prova, como é o caso dos autos.

Consoante os ensinamentos de Júlio Fabbrini Mirabete, em Código de Processo Penal Interpretado, oitava edição, Editora Atlas, pág. 469: “(...) a confissão, livre, espontânea e não posta em dúvida por qualquer elemento dos autos é suficiente para a condenação, máxime quando corroborada por outros elementos”.

E nos magistérios de Guilherme de Souza Nucci, em Manual de Processo Penal, Editora Revista dos Tribunais, 3ª edição 2007, pág. 411: “A confissão judicial, por sua vez, porque produzida diante de magistrado, após a citação, sob o manto protetor da ampla defesa – que deve, efetivamente ser assegurada ao réu antes do interrogatório – é meio de prova direto. Ainda assim, precisa ser confrontada com outras provas e por elas confirmada, embora possua maior força do que a confissão-indício feita, em regra, na polícia”.

Ademais, há de se dar crédito à versão apresentada pelas vítimas, que procuraram narrar os fatos com detalhes. Mesmo porque, pessoas desinteressadas, nenhum motivo

teriam para incriminar gratuitamente o réu.

Nesse passo são elucidativos os seguintes julgados extraídos do Código de Processo Penal e sua Interpretação Jurisprudencial, Coordenadores Alberto Silva Franco e Rui Stoco, Editora RT, Vol. 2, 2ª edição, 2004:

Prova. Roubo. Palavra da vítima. Valor. – “Em crimes contra o patrimônio, como o roubo, normalmente praticados longe das vistas de testemunhas, a palavra da vítima deve prevalecer sobre a do réu” (TACRIM-SP – 16ª C. – AP 132.620-9/9 – Rel.

Mesquita de Paula – j. 03.10.2002 – Rolo/flash 1530/186). (grifos nossos)

Prova. Crimes patrimoniais. Palavra da vítima. Valor. – “Nos crimes patrimoniais, a increpação firme e direta da vítima, que reconheceu o réu sem hesitar, é certamente a pedra fundamental da acusação” (TACRIM-SP – 8º Gr.Cs. – Ver. 427.712/1 – Rel.

Carlos Biasotti – j. 22.05.2003 – Rolo/flash 2004/218). (grifos nossos)

Registre-se, por oportuno, que os depoimentos dos policiais civis merecem a normal credibilidade dos testemunhos em geral, sendo certo que a ilustre Defensoria Pública não apresentou nenhuma razão concreta para afastar a credibilidade de tais depoimentos.

Neste sentido, o Tribunal de Justiça de São Paulo:

“Os funcionários da Polícia merecem, nos seus relatos, a normal credibilidade dos testemunhos em geral, a não ser quando se apresente razão concreta de suspeição. Enquanto isso não ocorre e desde que não defendem interesse próprio, mas agem na defesa da coletividade, sua palavra serve a informar o convencimento do julgador.” (RT 616/286-7).

Desta forma, considerando que nada há nos autos para infirmar as palavras dos policiais, não é lícito presumir que queiram prejudicar o acusado, pois agem na defesa da coletividade, sendo, pois, seus depoimentos dignos de credibilidade.

A majorante do concurso de agentes, prevista no inciso II, do §2º, do artigo 157 do Código Penal, extrai-se claramente da prova oral colhida, não restando dúvidas de que o réu agiu conjuntamente em concurso e unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados na prática do crime de roubo.

No mais, consoante elucidativos julgados:

TACRSP: “Ao reconhecimento da coautoria no crime de roubo não se reclama a participação efetiva de cada agente em cada ato executivo, podendo haver repartição de tarefas” (RJDTACRIM 18/134).

TJSP: “Roubo qualificado. Concurso de pessoas. Nexo psicológico. Falta de identificação do parceiro. Irrelevância. A falta de identificação do parceiro não afasta o reconhecimento da aludida qualificadora” (RT 736/629).

Quanto à majorante do emprego de arma de fogo, prevista no inciso I, do § 2º-A do artigo 157 do Código Penal, registre-se que a vítima Lucas narrou em juízo que não viu arma alguma no dia em que foi assaltado, enquanto a vítima Fagner esclareceu que viu uma arma na cintura da mulher, ela mostrou só o cano, não tendo como saber se era arma de verdade ou simulacro.

Assim, acolhendo a manifestação do Ministério Público e da Defensoria Pública, deve ser afastada a mencionada causa de aumento de pena do emprego de arma de fogo.

Com relação à imputação do crime de receptação de dois cartões, a absolvição do acusado é medida que se impõe, dada a ausência de prova suficiente para a condenação.

Razão assiste ao ilustre Promotor de Justiça quando sustenta em memoriais finais que a versão do Réu, no sentido de ter achado os cartões na rua não é improvável. Não há provas, também, do elemento subjetivo do tipo, ou seja, de que o réu tinha prévia ciência acerca da origem criminosa dos cartões.

Nos ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, ao tratar do crime de receptação:

“Elemento subjetivo do tipo específico – É a vontade de se apropriar de coisa alheia ou de fazer com que outro se aproprie. Além disso, deve-se destacar outra particularidade deste tipo penal: no contexto das duas condutas criminosas alternativas (“adquirir, receber, transportar, conduzir ou ocultar” e “influir para que terceiro a adquira, receba ou oculte”) somente pode incidir o dolo direto, evidenciado pela expressão “que sabe ser produto de crime”. (Manual de Processo Penal e Execução Penal, 3ª Edição, Editora RT, pág. 755).

Diante da prova oral colhida em juízo, forçoso concluir que não restou demonstrado

nos autos, com a segurança necessária que se exige para a condenação que o réu recebeu, em proveito próprio, dois cartões bancários, ciente de que eram produtos de crime.

Enfim, as provas produzidas durante o inquérito policial, procedimento administrativo inquisitivo e sigiloso serviram de base para a formação da "opinio delicti" e oferecimento da denúncia, mas não podem servir para sustentar uma condenação criminal, quando a prova colhida durante a instrução processual sob o crivo do contraditório e ampla defesa não são suficientes.

Consoante o disposto no artigo 155 do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei nº 11.690/08: "O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas".

Vem a lume elucidativos julgados:

TACRSP: "Para que alguém responda por receptação dolosa é indispensável que tenha prévia ciência de que a coisa que recebe tem origem criminosa" (RT 592/353).

TACRSP: "É preciso que o receptor tenha plena ciência da origem criminosa do objeto recebido para se configurar o delito de receptação dolosa" (JTACRIM 60/309).

Enfim, o conjunto probatório é insuficiente para se imputar a prática do crime de receptação ao ora acusado.

Passo a aplicação da pena do crime de roubo com observância ao critério trifásico, nos termos do artigo 68 do Código Penal.

Em respeito ao critério trifásico de aplicação da pena verifico na primeira fase que o réu, além de reincidente, circunstância que será apreciada apenas em segunda fase, ostenta outros antecedentes desabonadores. Com efeito, depreende-se da folha de antecedentes as fls. 128/133 e da certidão as fls. 134/137 que o réu possui: (a) condenação anterior pela prática do crime de lesão corporal nos autos do Processo nº 1500934-85.2018.8.26.0604, da 1ª Vara Criminal do Foro de Sumaré, com trânsito em julgado para a Defesa em 14/06/2019; (b) condenação anterior pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos autos do Processo nº 1500268-06.2018.8.26.0630, da 2ª Vara Criminal do Foro de Sumaré, com trânsito em julgado para a Defesa em 05/11/2020; (c) condenação anterior pela prática do crime de descumprimento de medidas protetivas de urgência, nos autos do Processo nº 1502262-50.2018.8.26.0604, da 2ª Vara Criminal do Foro de Sumaré, com trânsito em julgado para a Defesa em 11/02/2019. Assim, nos termos do artigo 59 do Código Penal, fixo a pena-base em um sexto acima do mínimo legal, partindo de 4 anos e 8 meses de reclusão e ao pagamento de 11 dias-multa para o crime de roubo.

Na segunda fase de aplicação da pena diante da presença concomitante da agravante da reincidência (conforme certidão as fls. 134/137), e da atenuante da confissão espontânea, efetuo a compensação de uma pela outra, mantendo a pena fixada na primeira fase.

Na terceira fase de aplicação da pena, aumento a pena do crime de roubo em 1/3 (um terço) em razão da majorante do concurso de pessoas, prevista no artigo 157, §2º, inciso II, culminando com a pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e ao pagamento de 14 dias-multa, que ante a inexistência de outras circunstâncias a serem apreciadas, torno pena definitiva.

Do regime de cumprimento de pena

O crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Não se olvida ainda que o réu é reincidente. Por tais circunstâncias, o regime de cumprimento de pena compatível é o inicialmente fechado.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por não estarem preenchidas as condições necessárias especificadas no artigo 44 do Código Penal, notadamente o fato de que se trata de crime praticado mediante grave ameaça à pessoa e pena superior a quatro anos, fatos impeditivos da concessão do benefício.

DISPOSITIVO

Ante todo o exposto e considerando o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTE a presente ação penal, a fim de (a) CONDENAR o acusado JONATHAN AMORIM DE OLIVEIRA, qualificado nos autos, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2º, inciso II, do Código Penal, impondo-lhe por isso a pena privativa de liberdade de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 14 dias-multa, fixada a unidade no mínimo legalmente previsto e, (b) ABSOLVER o acusado JONATHAN AMORIM DE OLIVEIRA da imputação do cometimento do crime tipificado no artigo 180, caput, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

A pena de multa será calculada pelo seu valor unitário mínimo, atendendo o disposto no artigo 60 do Código Penal, eis que não há notícia de que o réu tenha condição financeira favorecida.

Considerando que o réu respondeu a todo o processo preso, não se justificando sua soltura agora que condenado, mantenho a prisão provisória. Com efeito, conforme já aduzido, o réu é reincidente e ostenta antecedente desabonador. Não se olvida, ainda, que conforme já salientado, o crime de roubo vem se alastrando e aterrorizando a sociedade. Os autores desses delitos são responsáveis por insegurança e temor generalizados. Assim, a manutenção da custódia cautelar é de rigor. Recomende-se.

Após o trânsito em julgado para as partes, feitas as devidas anotações e comunicações, lance-se o nome do sentenciado no "Rol dos Culpados" e expeça-se guia de recolhimento definitiva (capítulo IV, Seção XX, Subseção I, art. 467 e seguintes das NSCGJ).

Encaminhe-se cópia da sentença à vítima (capítulo IV, Seção XI, Subseção V, art. 399, das NSCGJ).

Nos termos do artigo 480 e seguintes das NSCGJ, alterada pelo Provimento CG nº 04/2020, certificado o trânsito em julgado da sentença, intime-se o réu, preferencialmente por carta com AR, para pagamento da pena de multa no prazo de 10 (dez) dias.

Efetuada o pagamento, comunique-se ao Juízo das Execuções Criminais.

Infrutífera a intimação ou não realizado o pagamento, expeça-se certidão de sentença e abra-se vista ao Ministério Público para o ajuizamento da ação de execução da multa penal e comunicação nestes autos do regular peticionamento. Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.R.I.C.

São Paulo, 02 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA